OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej a montáž bezpečnostních a interiérových dveří — www.bezpecne-dvere.cz

I. Úvodní ustanovení a údaje o prodávajícím

Prodávající / zhotovitel: Zdeněk Kučera
IČO: 64682676
DIČ: CZ7801242768
Sídlo: Zd. Štěpánka 2764/1, 434 01 Most
Provozovna (vzorková prodejna): Obchodní 36, 434 01 Most
Zápis: v živnostenském rejstříku od 13. 3. 1996
E-mail: chci@bezpecne-dvere.cz
Telefon: +420 725 559 235
Web: www.bezpecne-dvere.cz
(dále jen „prodávající“; je-li předmětem smlouvy vedle dodání zboží i jeho montáž, vystupuje prodávající zároveň jako „zhotovitel“).

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) upravují v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy či smlouvy o dílo uzavírané mezi prodávajícím a zákazníkem, jejímž předmětem je zejména dodání a montáž bezpečnostních dveří do bytů a domů, interiérových dveří, zárubní a souvisejícího příslušenství, dále servis oken a dveří, nouzové otevírání dveří a dodání klíčů (dále jen „zboží“ nebo „dílo“).

1.2. OP se vztahují na smlouvy uzavírané osobně na provozovně prodávajícího nebo u zákazníka, i na smlouvy uzavírané distančním způsobem (e-mailem, telefonicky nebo prostřednictvím poptávkového formuláře na webu).

1.3. Ustanovení odchylná od OP je možné sjednat ve smlouvě, v potvrzené objednávce nebo v cenové nabídce; taková odchylná ujednání mají před zněním OP přednost.

II. Vymezení pojmů

2.1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

2.2. Podnikatelem je osoba, která uzavírá smlouvu v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností, jakož i právnická osoba (např. bytové družstvo nebo společenství vlastníků jednotek — SVJ). Uvede-li zákazník v objednávce své IČO, platí, že jedná jako podnikatel a ustanovení OP i právních předpisů určená výhradně na ochranu spotřebitele se na něj nepoužijí.

2.3. Je-li předmětem smlouvy pouze dodání zboží bez montáže, jde o kupní smlouvu. Je-li předmětem smlouvy dodání zboží zhotoveného či upraveného podle požadavků zákazníka anebo dodání zboží včetně montáže, jde zpravidla o smlouvu o dílo podle § 2586 a násl. občanského zákoníku.

III. Uzavření smlouvy

3.1. Prezentace zboží na webu prodávajícího, v katalozích a na vzorkové prodejně má informativní charakter a není nabídkou k uzavření smlouvy (§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije).

3.2. Na základě poptávky zákazníka a případného zaměření na místě zpracuje prodávající cenovou nabídku. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy zákazník cenovou nabídku bez výhrad potvrdí (osobně, e-mailem či podpisem objednávky nebo smlouvy o dílo) a prodávající objednávku potvrdí, případně okamžikem podpisu písemné smlouvy oběma stranami.

3.3. U zboží zhotovovaného nebo upravovaného na zakázku (zejména bezpečnostní dveře na míru, atypické rozměry, dekory a výbava dle výběru zákazníka) může být uzavření smlouvy podmíněno úhradou zálohy dle čl. IV.

3.4. Zákazník je povinen uvést v objednávce správné a úplné údaje. Náklady vzniklé v důsledku nesprávných údajů nese zákazník.

IV. Cena a platební podmínky

4.1. Ceny zboží a služeb jsou uváděny včetně DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Cena sjednaná ve smlouvě, potvrzené objednávce nebo cenové nabídce je cenou konečnou; zahrnuje plnění v rozsahu tam uvedeném (u dodávek s montáží zpravidla dodání dveří včetně zárubní, prahu, klik, zámků a montáže). Doprava je zahrnuta v ceně v rozsahu uvedeném v objednávce; nad tento rozsah se dopravné účtuje ve výši uvedené v objednávce nebo ceníku prodávajícího.

4.2. Prodávající je oprávněn požadovat přiměřenou zálohu, jejíž výše a splatnost je uvedena ve smlouvě, potvrzené objednávce nebo cenové nabídce. Doplatek ceny je splatný po dodání zboží, resp. po předání dokončeného díla, není-li sjednáno jinak.

4.3. Platbu lze provést v hotovosti, platební kartou na provozovně nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího dle údajů na faktuře či zálohovém listu.

4.4. Do úplného zaplacení ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího (výhrada vlastnického práva), není-li ve smlouvě nebo objednávce sjednáno jinak (např. je-li cena splatná v hotovosti při převzetí díla, nabývá zákazník vlastnické právo převzetím a zaplacením). Nebezpečí škody na zboží přechází na zákazníka převzetím zboží, resp. předáním díla.

V. Dodací lhůty, dodání a předání díla

5.1. Skladové zboží dodává prodávající zpravidla do 14 dnů od uzavření smlouvy, resp. od úhrady zálohy, je-li sjednána. U zboží zhotovovaného na zakázku je dodací lhůta sjednána individuálně ve smlouvě nebo potvrzené objednávce podle výrobních lhůt výrobce.

5.2. Termín montáže sjednávají strany po naskladnění zboží. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost, zejména zajistit přístup na místo montáže ve sjednaném termínu a stavební připravenost místa montáže (zejména volný přístup ke stávajícím dveřím, vyklizení prostoru v bezprostředním okolí a možnost připojení elektrického nářadí).

5.3. Neposkytne-li zákazník součinnost a nebude-li možné montáž ve sjednaném termínu provést, dohodnou strany náhradní termín; prodávající je oprávněn požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů zmařeného výjezdu.

5.4. O předání a převzetí díla sepíší strany předávací protokol, případně je převzetí potvrzeno podpisem montážního nebo servisního listu. Zákazník je povinen dílo při převzetí prohlédnout a zjevné vady (poškrábání, poškození povrchu apod.) vytknout ihned při převzetí; na pozdější reklamace zjevných vad povrchu, které mohly vzniknout po předání, nemusí být brán zřetel.

5.5. Drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla; prodávající je odstraní ve lhůtě sjednané v předávacím protokolu.

VI. Odstoupení od smlouvy uzavřené distančním způsobem

6.1. Spotřebitel, který uzavřel smlouvu distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta běží ode dne uzavření smlouvy, a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Odstoupení lze zaslat na adresu provozovny nebo e-mail prodávajícího uvedené v čl. I.

6.2. Právo na odstoupení podle odst. 6.1 spotřebiteli podle § 1837 občanského zákoníku nenáleží mimo jiné:

- u zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám (zejména dveře a zárubně zhotovené či upravené na míru dle zaměření, zvoleného rozměru, dekoru, provedení nebo výbavy),
- u smluv o dodávce zboží s montáží, byla-li montáž (služba) s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele zcela splněna před uplynutím lhůty pro odstoupení,
- u smluv o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost (např. servisní zásah, nouzové otevření dveří); to neplatí pro neobjednané opravy nebo dodání jiného než vyžádaného náhradního dílu.

6.3. Odstoupí-li spotřebitel platně od smlouvy, vrátí mu prodávající přijaté peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení, u kupní smlouvy však ne dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že je odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebené a je-li to možné v původním obalu; spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s ním jinak, než je nutné k obeznámení se s jeho povahou, vlastnostmi a funkčností.

6.4. Smlouvy uzavřené osobně na provozovně prodávajícího právu na odstoupení podle tohoto článku nepodléhají.

VII. Práva z vadného plnění a záruka

7.1. Práva a povinnosti stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku (zejména § 2099 až 2117, § 2161 až 2174b a § 2615 a násl.) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Podrobnosti upravuje Reklamační řád prodávajícího, který je nedílnou součástí těchto OP a je dostupný na provozovně a na www.bezpecne-dvere.cz.

7.2. Spotřebitel je oprávněn vytknout vadu, která se na zboží projeví, v době 24 měsíců od převzetí.

7.3. Základní záruka a její prodloužení: na bezpečnostní dveře do bytu a do domu poskytuje prodávající základní záruku 24 měsíců od převzetí. Za podmínek na www.bezpecne-dvere.cz lze základní záruku prodloužit o 6 měsíců za registraci dveří v aplikaci Moje dveře a o dalších 6 měsíců za recenzi, vždy do 30 dnů od předání (jen ke základní záruce). Dále lze po montáži v aplikaci Moje dveře, nejpozději do 6 měsíců od předání, záruku prodloužit na 5 let za 1 500 Kč nebo na 10 let za 3 000 Kč (včetně DPH). Prodloužení se nevztahuje na interiérové dveře a ostatní zboží. Záruka se vztahuje na vady, nikoli na poškození způsobené neoprávněným nebo neodborným užíváním.

7.4. Záruky poskytované výrobci zboží nad rámec zákonné odpovědnosti prodávajícího se řídí záručními podmínkami příslušného výrobce, které prodávající zákazníkovi předá spolu se zbožím.

7.5. U protipožárních dveří (požárních uzávěrů dle vyhlášky č. 246/2001 Sb.) je pro zachování jejich funkce nutná pravidelná roční kontrola provozuschopnosti. Kontrola není zahrnuta v ceně zboží a prodávající ji nabízí jako placenou servisní službu.

7.6. Seřízení po montáži: u bezpečnostních dveří do bytu a do domu jsou dveře při předání seřízeny a promazány; vyvstane-li v období sedání stavby důvod k novému seřízení (např. dveře drhňou nebo nezapadají do zámku), provede je prodávající bezplatně, pokud je zákazník uplatní do 6 měsíců od předání. Preventivní seřízení a promazání bez zjištěné potřeby je placená služba; nejde o záruku za vady a základní záruka ani zákonná práva spotřebitele tím nejsou dotčena. Po uplynutí 6 měsíců od předání je seřízení a promazání dveří placenou servisní službou podle aktuálního ceníku. Seřízení nebo oprava nutná kvůli vadě dveří nebo vadné montáži se provede bezplatně v rámci odpovědnosti za vady po celou dobu záruky. Podrobnosti upravuje Reklamační řád (čl. 2.7).

VIII. Zvláštní ustanovení pro podnikatele a SVJ

8.1. Pro zákazníky, kteří nejsou spotřebiteli (podnikatelé, bytová družstva, SVJ, obce apod.), se nepoužijí ustanovení čl. VI a ustanovení OP a právních předpisů určená na ochranu spotřebitele.

8.2. Podnikatel je povinen vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Práva z vadného plnění se řídí § 2099 a násl., u díla § 2615 a násl. občanského zákoníku.

8.3. Celková odpovědnost prodávajícího za újmu způsobenou podnikateli v souvislosti se smlouvou je omezena do výše ceny plnění, ze kterého újma vznikla; to neplatí pro újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

IX. Mimosoudní řešení sporů

9.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Gorazdova 1969/24, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Návrh může spotřebitel podat do jednoho roku ode dne, kdy u prodávajícího poprvé uplatnil právo, které je předmětem sporu.

9.2. Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce; živnostenskou kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad.

X. Ochrana osobních údajů

10.1. Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků v rozsahu nezbytném pro uzavření a plnění smlouvy, vyřízení servisních požadavků a reklamací a pro plnění zákonných povinností, a to v souladu s nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytne prodávající na vyžádání nebo na svém webu.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1. Právní vztahy neupravené těmito OP se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Volbou práva není spotřebitel zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit.

11.2. Je-li některé ustanovení OP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto něj nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.3. Znění OP může prodávající měnit či doplňovat; tím nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění.

11.4. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2024